

tämisen myötä. Purkava uudisrakentaminen on jälleen houkutteleva vaihtoehto, jota valtiovallan toimin on viime vuosina edistettykin.¹⁹⁶ Sen sijaan ylläpitokulttuuri ei ole saavuttanut vahvaa jalansijaa 2020-luvulle tultaessa.

3.2 Suojelulainsäädännön ja käsitysten kehittyminen

Tässä luvussa luodaan katsaus suojelukäsitysten ja -lainsäädännön kehittymiseen. Suomessa muinaisaikaisten muistomerkkien rauhoittamista ja suojelua oli määrittänyt asetus jo vuodesta 1883, mutta sen nojalla oli suojeltu vain yksittäisiä monumentteja kuten linnoja, eikä se koskenut käytössä olevia rakennuksia.¹⁹⁷ Vuonna 1884 perustetun Muinaistieteellisen toimikunnan¹⁹⁸ tehtävät olivat pääosin tutkimuksellisia. Lisäksi se antoi lausuntoja ja pyrki ohjaamaan linnojen ja kirkkojen korjaamista. Vuonna 1913 luetteloidtiin valtion arvokkaat rakennukset. Kansanomaisen rakennuskannan säilyttämisen ainoana keinona nähtiin ulkomuseot, eikä kantaa otettu esimerkiksi Porvoon ja Rauman asemakaavojen muutoshankkeisiin tai Turun Luostarinmäen säilyttämiseen. Yksityisomisteisen rakennuskannan säilyttämisen edellyttämistä ei nähty tarpeelliseksi tai mahdolliseksi. Käsitteen *suojaelu* sijaan puhuttiin *säilyttämisestä muinaismuistona*.

Euroopassa rakennussuojelukeskustelu laajeni kuitenkin 1900-luvun alussa käyttörakennuksiin ja historiallisiin aluekokonaisuuksiin. Rakennussuojelulakeja ryhdyttiin laatimaan myös Pohjoismaissa, mutta ei vielä Suomessa.¹⁹⁹ Vuonna 1932 voimaan astunut asemakaavalaki²⁰⁰ ja rakennussääntö tosin mahdollistivat *vanhan kaupunginosan* suojelun. Porvoon keskiaikaiseen katuverkkoon perustuvan vanhan kaupungin suojelu toteutui tämän lainsäädännön perusteella jo ennen sotia. Muinaistieteellinen toimikunta teki sotien jälkeen aloitteita joidenkin kaupunkien osittaiseksi suojelemiseksi, mutta suojelun toteutumiseksi olennaista oli kaupungin itsensä suhtautuminen asiaan. Vanhan kaupunginosan suojelu toteutui lähinnä Helsingissä (Senaatintori), Turussa (Luostarinmäki), Tammissaarella ja Loviisassa, mutta monessa muussa kaupungissa suhtauduttiin suojeluun kielteisesti.²⁰¹ Maaseudulle ja sen kirkonkyliin suojelu ei ulottunut.

Asemakaavalain kumonneesta vuoden 1958 rakennuslaista poistettiin *vanhan kaupunginosan* käsite, mutta laissa säilyi *rakennustaiteellisten kokonaisuuksien* suojelumääräykset.²⁰² Mahdollisuudet suojeluun olivat käytännössä kuitenkin edelleen hyvin rajoitetut, mikäli kaupungit itse vastustivat Muinaistieteellisen toimikunnan, kaupunkien viranomaisten tai arkkitehtien suojeluesityksiä.²⁰³ Ra-

¹⁹⁶ Oikeusministeriö 7.2.2019. Purkavaa uusrakentamista helpotetaan maaliskuun alusta lähtien.

¹⁹⁷ Kärki 2010, s. 47.

¹⁹⁸ Muinaistieteellinen toimikunta on nykyisen Museoviraston edeltäjä.

¹⁹⁹ Kärki 2010, s. 47–50. Tanska sai rakennussuojelulain 1918, Norja 1920, Ruotsi 1942.

²⁰⁰ Asemakaavalaki 145/1931, voimaantulo 1.1.1932.

²⁰¹ Lilius 1964, s. 155–157.

²⁰² Rakennuslaki 370/1958, 135 §.

²⁰³ Lilius 1964, s. 157.